

1500083-12.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048648/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 23130482 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

126/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2048648 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500083-12.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-12.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048648/2022 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 23130482 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

126/22/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2048648 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 126/22/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO FERREIRA SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

HÉLIO FERREIRA SOARES, qualificado a fls.4, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06 c.c. artigo 61, II, alínea j, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em 19 de fevereiro de 2022, por volta das 8h55min., na Rua Natália Lopes, 80, Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 24,73g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, no contexto fático acima descrito, policiais militares avistaram o acusado caminhando pela via e trazendo em suas mãos uma sacola amarela. Ato contínuo, HÉLIO demonstrou certo nervosismo e rapidamente ingressou em um bar, onde dispensou a sacola. Ao sair do bar, o acusado deixou cair um pino de cocaína.

Os policiais recolheram o pino que caiu. Em seguida, recolheram a sacola, verificando que continha 20 pinos de cocaína. Na delegacia de polícia, após a realização de busca pessoal, ainda foram encontrados mais 4 pinos de cocaína embrulhados na cueca que o denunciado usava, a totalizar 25 pinos, todos idênticos.

HÉLIO foi preso em flagrante (fls.1/5).

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Fabiano de Oliveira Santos (fls.2), Willian Pereira Leandro (fls.3) e HÉLIO FERREIRA SOARES (fls.4).

A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/5), auto de exibição e apreensão (fls.7), boletim de ocorrência (fls.8/9), laudo de constatação provisória (fls.15/17), fotos dos entorpecentes (fls.75/76) e relatório final (fls.138/141).

A denúncia foi oferecida a fls.144 e recebida às fls.148/149, em 7 de março de 2022.

O laudo do exame químico-toxicológico foi encartado às fls.150/152.

Folha de antecedentes às fls.161/165.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls.169/172.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.173/174.

Em audiência foram ouvidos: Willian Pereira Leandro, Fabiano de Oliveira Santos e HÉLIO FERREIRA SOARES.

As partes apresentaram alegações finais às fls.205/207 e 210/218.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defesa não comporta acolhimento.

Da inépcia da denúncia.

Ao contrário do alegado, a denúncia atende a todos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, tendo apontado de forma clara a conduta imputada ao réu.

Cumprе ressaltar que, uma vez presente na denúncia a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao réu, não há que se falar em prejuízo à defesa, o que se aplica ao caso em tela.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já firmou entendimento no seguinte sentido:

"Não se cogita de inépcia da exordial, na qual foram descritos pormenorizadamente os complexos fatos aqui tratados, sendo vinculadas as condutas de cada um dos apelantes aos respectivos tipos penais nos quais foram dados como incursos. Inexiste prejuízo à defesa, com efeito, se a descrição dos fatos imputados aos réus na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir aos acusados o exercício do direito de defesa de modo amplo, como ocorreu na hipótese dos autos." (TJSP Apelação nº 0001471-17.2017.8.26.0047, 9ª Câmara Criminal, Rel. Grassi Neto, j. 31.08.2022).

Assim, é caso de se rejeitar a preliminar arguida.

No mérito, é procedente a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, o depoimento dos policiais militares, o auto de prisão em flagrante (fls.1/5), o auto de exibição e apreensão (fls.7), as fotos dos entorpecentes (fls.75/76) e o exame químico-toxicológico (fls. 150/152) comprovam a autoria e a materialidade do delito.

A testemunha Willian Pereira Leandro, policial militar, disse que na data dos fatos estavam à procura de uma motocicleta que tinha acessado o bairro Vila Nova, mas que a perderam de vista e avistaram, na rua Pedro Lopes Dias, o acusado. Disse que, ao perceber a presença da viatura, o acusado apresentou nervosismo e mudou de direção. Disse que ele estava em um local já conhecido como um ponto de venda de entorpecentes e que estava carregando uma sacola amarela. Contou que o acusado adentrou um bar pequeno, com apenas uma porta de entrada e um balcão e dispensou a sacola e, ao sair do bar, deixou cair um pino de cocaína. Disse que realizaram a abordagem, pegaram o pino que estava no chão e, em busca pessoal, nada foi encontrado com ele. Disse que, na sacola por ele dispensada, foram localizados 20 pinos de cocaína e que o acusado, informalmente, confessou que estava no tráfico de drogas. Disse que o acusado pediu para levar os policiais até um determinado local, alegando que tinha mais entorpecentes guardados, mas que, lá chegando, desconversou e alegou que seria um outro local. Disse que o acusado foi conduzido à delegacia, que lá foi realizada uma busca mais aprofundada, tendo sido localizados outros quatro pinos de cocaína em suas vestes íntimas. Ressaltou que os epperndorfs de cocaína - que o acusado deixou cair, os da sacola e os que estavam na roupa íntima - eram idênticos.

A testemunha Fabiano de Oliveira Santos, policial militar, disse que o acusado deixou cair uma sacola contendo os entorpecentes, próximo a um bar, que disse aos policiais que tinham mais drogas em um outro local, entretanto, depois, negou que ali existissem outros entorpecentes. Disse que foram localizadas mais drogas com o acusado, à parte das que estavam na sacola, contudo não lembra da quantidade. Disse que as outras drogas foram encontradas nas roupas íntimas do acusado.

Interrogado, HÉLIO FERREIRA SOARES negou os fatos. Disse que, na data dos fatos, foi ao bar beber cerveja. Disse que estava sentado do lado de fora do bar, de bermuda e sem camiseta e que, no local, havia outras pessoas, inclusive um rapaz, que estava vendendo drogas. Disse que comprou 4 pinos desse rapaz e que, quando foi pegar os pinos, a viatura chegou, tendo o vendedor de drogas corrido com a sacola e ele colocado os 4 pinos de cocaína na cueca e retornado ao bar. Disse que os policiais não foram atrás desse rapaz, porque sabiam que ele foi para um local de ponto de tráfico. Disse que os policiais o enquadraram, não o revistaram e o levaram para o canto da parede, momento em que lhe perguntaram "o nome do dono da loja e quem é o traficante que correu". Disse que um dos policiais falou que, caso ele não passasse as informações, iria forjá-lo. Disse que esse mesmo policial já o viu antes, cheirando cocaína, pois é usuário de drogas. Disse que o policial o agrediu com um soco no estômago. Disse que foi levado à viatura, que o policial localizou um pino de cocaína dentro do bar, mas que pertencia ao vendedor que tinha fugido e que, antes, estava dentro do bar. Disse que os policiais andaram com ele pelo bairro na tentativa de obter informações e que novamente lhe disseram que iriam forjá-lo. Disse que, antes da revista, na Delegacia, informou ao Delegado que estava com 4 pinos de cocaína.

Assim, os policiais militares foram firmes e coesos em suas oitivas. Informaram que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e o acusado jogou uma sacola contendo drogas.

A negativa de HÉLIO restou isolada.

Ele afirmou que estava no bar bebendo cerveja, mas não indicou uma única testemunha que pudesse confirmar tal versão.

Disse que comprou drogas de um traficante e que, em seguida, a Polícia chegou, ocasião em que o traficante correu e ele colocou as drogas dentro de sua cueca.

Ora, se o traficante correu, o fez para for ado bar, porque ninguém mais foi detido dentro do estabelecimento.

E se correu para fora do bar, a sacola do traficante não estaria dentro de tal estabelecimento.

E, sobretudo, os policiais asseguraram que viram HÉLIO com a sacola, não terceira pessoa.

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em suas versões, já o acusado forneceu versão isolada nos autos, sem apresentar qualquer razão para ser injustamente acusado.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico de drogas com relação ao réu HÉLIO FERREIRA SOARES.

Passo à dosimetria da pena.

HÉLIO possui condenação anterior nos autos 0007173-41.2006, da 2ª Vara local pela prática do crime de latrocínio, cuja pena aplicada foi de 20 anos e 10 meses de reclusão (fls. 175/177). Ele se encontrava em regime aberto quando foi detido.

Assim, quando da ocorrência do fato aqui tratado, ainda não havia decorrido o prazo para o cumprimento de referida pena.

Portanto, é reincidente.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº11.343/06, não era elevada a quantidade de drogas apreendidas (25 pinos de cocaína, com peso aproximado de 24,73g).

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre o grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre sua personalidade, conduta social, nem foram especiais os motivos e as consequências do delito.

Fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão.

Em razão da reincidência, aumento a pena base - 5 anos de reclusão - em 1/6, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Não há atenuantes nem causa de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº11.343/06, não é aplicável ao caso em tela. Isto porque, HÉLIO, possui condenação anterior, sendo egresso do sistema prisional.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a no mínimo legal - 500 dias-multa. Em razão da reincidência, aumento-a em 1/6, o que perfaz 583 dias - multa.

Fixo o regime fechado ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência.

Deixo de aplicar a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, incabível, ante a quantidade da pena aplicada e a reincidência. Pelas mesmas razões, deixo de aplicar o sursis, do artigo 77, do Código Penal.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO HÉLIO FERREIRA SOARES à pena de 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Ele estava em regime aberto na data dos fatos, tudo indicando que só o retiro total é capaz de freá-lo.

Em liberdade, o réu, que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez, voltar a vender entorpecentes, colocando em risco a ordem pública.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se os nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA